

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4970/2552

นายวิทยา ตริโลเกศวพัฒนา
บริษัทเดคทอปเมนูเฟคทอริง จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 575

จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานในตำแหน่งวิศวกรซึ่งเป็นงานที่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หลักของจำเลยคือประกอบกิจการออกแบบและเป็นที่ปรึกษาโครงการ
ก่อสร้างท่อก๊าซโดยจำเลยรับจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษาออกแบบในโครงการท่อส่งก๊าซ
มาบตาพุด ให้บริษัท ว. จำเลยส่งโจทก์ไปทำงานในโครงการดังกล่าว โจทก์ไปทำงาน
ที่บริษัท ว. ก็ด้วยคำสั่งของจำเลยและทำงานในโครงการที่จำเลยรับจ้างจากบริษัท ว.
นั่นเอง เมื่องานออกแบบเสร็จสิ้นลงบริษัท ว. จึงมีหนังสือถึงจำเลยแจ้งว่าการปฏิบัติ
งานของโจทก์สิ้นสุดลงในวันที่ 31 สิงหาคม 2548 เป็นกรณีที่บริษัท ว. แจ้งส่งตัว
โจทก์คืนให้จำเลยเมื่อการปฏิบัติงานสิ้นสุดลง ไม่ใช่บริษัท ว. บอกเลิกจ้างโจทก์
แสดงว่า อำนาจในการเลิกจ้างโจทก์ยังคงอยู่ที่จำเลย อีกทั้งจำเลยเป็นผู้จ่ายค่า
ตอบแทนในการที่โจทก์ไปทำงานที่บริษัท ว. ตามคำสั่งของจำเลยให้โจทก์ตลอดมา
ค่าตอบแทนนั้นเป็นการจ่ายตอบแทนการทำงานตามสัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับ
จำเลยสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติของโจทก์จึงเป็นค่าจ้าง การที่โจทก์ต้อง
ปฏิบัติตามคำสั่งและการบังคับบัญชาของบริษัท ว. เป็นกรณีที่จำเลยมอบอำนาจ
บังคับบัญชาบางส่วนของตนไปให้บริษัท ว. ใช้แทนในระหว่างที่โจทก์ไปปฏิบัติงาน
ตามคำสั่งของจำเลยเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปตามสัญญาจ้างระหว่างจำเลยกับบริษัท
ว. โจทก์จึงเป็นลูกจ้างของจำเลย แม้จำเลยยื่นแบบรายการหักภาษี ณ ที่จ่ายของ

โจทก์ในฐานะผู้มีรายได้อิสระก็ไม่ทำให้นิติสัมพันธ์ความเป็นลูกจ้างนายจ้างระหว่าง
โจทก์จำเลยเปลี่ยนแปลงไป

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547 จำเลยจ้างโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้าง
ตำแหน่งวิศวกรออกแบบ โดยให้โจทก์ไปทำงานกับบริษัท Worley Parson จำกัด (ที่
ถูกคือบริษัทวอร์เลย์พาร์สันส์ จำกัด (Worley Parsons (Thailand) Limited)) ได้รับ
ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ 70,000 บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันสิ้นเดือน ต่อมาวัน
ที่ 31 สิงหาคม 2548 จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่มีความผิดและไม่ได้ออกกล่าว
ล่วงหน้าตามกฎหมาย โจทก์ทำงานกับจำเลยติดต่อกันมาครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี มี
สิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน เป็นเงิน 210,000 บาท
และโจทก์มีสิทธิได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจนถึงวันจ่ายสินจ้างคราวถัด
ไปข้างหน้าคือวันที่ 30 กันยายน 2548 เป็นเวลา 1 เดือน เป็นเงิน 70,000 บาท แต่
จำเลยไม่ยอมจ่าย นอกจากนี้จำเลยยังค้างจ่ายค่าทำงานในวันหยุด 18,664 บาท ค่า
ล่วงเวลา 1,748 บาท ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าล่วงเวลา 1,748 บาท ค่าทำงานในวัน
หยุด 18,664 บาท และค่าชดเชย 210,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อ
ปี และจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 70,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย
ละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยมิใช่ นายจ้างโจทก์ โจทก์จำเลยไม่เคยทำสัญญาจ้าง
ค่าแรงงานต่อกัน โจทก์เป็นวิศวกรอิสระรับจ้างจำเลยเป็นวิศวกรที่ปรึกษาในการ
คำนวณและออกแบบโครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซให้แก่บริษัท Worley Parsons
จำกัด (ที่ถูกคือบริษัทวอร์เลย์พาร์สันส์ จำกัด (Worley Parsons (Thailand)))

Limited)) ระหว่างอำเภอมานตาพุดถึงอำเภอบางปะกงเท่านั้น ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการจ้างซึ่งโจทก์ทราบดีตั้งแต่ต้นแล้ว โจทก์คิดค่าจ้างเหมาเป็นชั่วโมง ไม่มีเงินเดือน โดยคิดจากผลงานในการทำงานให้แก่บริษัทดังกล่าวโดยแบ่งชำระค่าจ้างทุกสิ้นเดือน ค่าจ้างในแต่ละเดือนจะไม่เท่ากันแล้วแต่ผลงานชั่วโมงทำงานของโจทก์ที่ทำได้โดยบริษัทดังกล่าวจะรายงานมายังจำเลย และมุ่งเน้นถึงผลสำเร็จของงาน โจทก์มีอิสระในการทำงานไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของจำเลย ไม่ต้องเข้าบริษัทจำเลยและไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยไม่มีสวัสดิการประกันสังคมเหมือนลูกจ้างทั่วไปในบริษัทจำเลย ค่าจ้างรับบริการก็เป็นการหักภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.3 สำหรับผู้มีวิชาชีพอิสระ จ้างทำของโดยโจทก์ไม่เคยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับบริษัทจำเลยและจำเลยไม่เคยให้โจทก์มาทำงานอื่นของจำเลย การรับจ้างทำงานของโจทก์เป็นการจ้างทำของไม่ใช่จ้างแรงงาน ต่อมาก่อนเดือนสิงหาคม 2548 ที่โครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซของบริษัทดังกล่าวจะเสร็จสิ้นลง จำเลยแจ้งให้โจทก์ทราบแล้ว ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2548 โครงการออกแบบดังกล่าวเสร็จสิ้นลงและโจทก์มารับค่าจ้างงวดสุดท้ายไปครบถ้วนแล้วความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นการจ้างทำของ โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและจำเลยไม่เคยสั่งให้โจทก์ทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์เพราะเป็นการทำงานอย่างอิสระของโจทก์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุดจำเลยไม่เคยสั่งให้โจทก์ทำงานล่วงเวลา โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาหรือดอกเบี้ยตามฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการออกแบบและเป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างท่อก๊าซ โจทก์เป็นวิศวกรได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานในตำแหน่งวิศวกร (ไม่ได้ทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือ) โดยส่งให้โจทก์ไปทำงานกับบริษัท วอลเลย์พาร์สัน จำกัด (Wosley Passons (Thailand) Limited)) (ที่ถูกคือบริษัทวอร์

เลย์พาร์สันส์ จำกัด (Wosley Passons (Thailand) Limited)) ในโครงการทอส่งก๊าซ มาบตาพุด จังหวัดระยอง จำเลยรับจ้างบริษัทวอร์เลย์พาร์สันส์ จำกัด ในส่วนการ ออกแบบโดยเป็นวิศวกรที่ปรึกษาในลักษณะการจ้างงานเป็นคราวๆ ไป โจทก์ไม่ได้ เข้าทำงานที่บริษัทของจำเลย เมื่อถึงรอบการจ่ายเงินค่าตอบแทนโจทก์นำหลักฐาน ระบุชั่วโมงทำงานที่โจทก์ทำงานให้บริษัทวอร์เลย์พาร์สันส์ จำกัด มาคำนวณเงินค่า ตอบแทนกับนายธนาเดช กรรมการผู้จัดการของจำเลยแล้วรับเงินค่าตอบแทนจาก นายธนาเดชไปตามรอบการจ่ายเงิน การบังคับบัญชาในการทำงานขึ้นอยู่กับบริษัท วอร์เลย์พาร์สันส์ จำกัด วันที่ 31 สิงหาคม 2548 ผู้จัดการฝ่ายบุคคลของบริษัทวอร์ เลย์พาร์สันส์ จำกัด มีหนังสือถึงจำเลยอ้างถึงจดหมายของบริษัทวอร์เลย์พาร์สันส์ จำกัด ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 มีผลให้การปฏิบัติงานของโจทก์สิ้นสุดลงในวันที่ 31 สิงหาคม 2548 แล้ววินิจฉัยว่า จำเลยเป็นผู้จัดหาวิศวกรอิสระเช่นโจทก์ไปทำงาน กับบริษัทวอร์เลย์พาร์สันส์ จำกัด เป็นคราวๆ จำเลยได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทวอร์ เลย์พาร์สันส์ จำกัด เป็นจำนวนเงินมากกว่าที่จำเลยคำนวณจ่ายให้โจทก์ตามที่ตกลง กับโจทก์ แล้วจำเลยได้รับเงินค่าตอบแทนจากส่วนต่างนั้น โจทก์ทำงานโดยอิสระไม่ อยู่ใต้บังคับบัญชาของจำเลย โจทก์จึงไม่ใช่ลูกจ้างของจำเลยรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารหมายเลข 1 ถึง 9 พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "มีปัญหาวินิจฉัยว่าโจทก์เป็นลูกจ้างของ จำเลยหรือไม่ ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้แย้งกันได้ความว่า โจทก์สมัครเข้าทำงานกับ จำเลย เมื่องานออกแบบที่บริษัทวอร์เลย์พาร์สันส์ จำกัด สิ้นสุดลง บริษัทวอร์เลย์พาร์ สันส์ จำกัด มีหนังสือแจ้งให้จำเลยทราบว่าการปฏิบัติงานของโจทก์สิ้นสุดลงตาม เอกสารหมายเลข 9 โจทก์ถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้กระทำผิด พิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลย จ้างโจทก์เข้าทำงานในตำแหน่งวิศวกรซึ่งเป็นงานที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของ

จำเลยคือประกอบกิจการออกแบบและเป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างท่อก๊าซโดย
จำเลยรับจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษาออกแบบในโครงการท่อส่งก๊าซมาบตาพุด จังหวัด
ระยอง ให้บริษัทออร์เลย์พาร์สันส์ จำกัด จำเลยส่งโจทก์ไปทำงานในโครงการดังกล่าว
ของบริษัทออร์เลย์พาร์สันส์ จำกัด โจทก์ไปทำงานที่บริษัทออร์เลย์พาร์สันส์ จำกัด ก็
ด้วยคำสั่งของจำเลยและทำงานในโครงการที่จำเลยรับจ้างจากบริษัทออร์เลย์พาร์สันส์
 จำกัด นั้นเอง เมื่องานออกแบบเสร็จสิ้นลงบริษัทออร์เลย์พาร์สันส์ จำกัด จึงมีหนังสือ
เอกสารหมายเลข 9 ถึงจำเลยแจ้งว่าการปฏิบัติงานของโจทก์สิ้นสุดลงในวันที่ 31
สิงหาคม 2548 เป็นกรณีที่บริษัทออร์เลย์พาร์สันส์ จำกัด แจ้งส่งตัวโจทก์คืนให้จำเลย
เมื่อการปฏิบัติงานสิ้นสุดลง ไม่ใช่บริษัทออร์เลย์พาร์สันส์ จำกัด จำกัด บอกเลิกจ้าง
โจทก์ แสดงว่า อำนาจในการเลิกจ้างโจทก์ยังคงอยู่ที่จำเลย อีกทั้งจำเลยเป็นผู้จ่ายค่า
ตอบแทนในการที่โจทก์ไปทำงานที่บริษัทออร์เลย์พาร์สันส์ จำกัด ตามคำสั่งของ
จำเลยให้โจทก์ตลอดมาไม่ว่าจะคำนวณค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมงหรือเป็นรายเดือน
ก็ตาม ค่าตอบแทนนั้นเป็นการจ่ายตอบแทนการทำงานตามสัญญาจ้างระหว่างโจทก์
กับจำเลยสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติของโจทก์ จึงเป็นค่าจ้าง การที่โจทก์ต้อง
ปฏิบัติตามคำสั่งและการบังคับบัญชาของบริษัทออร์เลย์พาร์สันส์ จำกัด นั้นเป็นกรณี
ที่จำเลยมอบอำนาจบังคับบัญชาบางส่วนของตนไปให้บริษัทออร์เลย์พาร์สันส์ จำกัด
ใช้แทนจำเลยในระหว่างที่โจทก์ไปปฏิบัติตามคำสั่งของจำเลยเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง
ไปตามสัญญาจ้างระหว่างจำเลยกับบริษัทออร์เลย์พาร์สันส์ จำกัด หาได้ทำให้จำเลย
ไม่มีอำนาจบังคับบัญชาโจทก์แต่อย่างใดไม่ โจทก์จึงเป็นลูกจ้างของจำเลย แม้จำเลย
ยื่นแบบรายการหักภาษี ณ ที่จ่ายของโจทก์ในฐานะผู้มีรายได้อิสระก็ไม่ทำให้นิติ
สัมพันธ์ความเป็นลูกจ้างนายจ้างระหว่างโจทก์จำเลยเปลี่ยนแปลงไป อุทธรณ์ของ
โจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลาง
พิจารณาในประเด็นค่าชดเชย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าล่วงเวลาและค่า

ทำงานในวันหยุด แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 243 (3) (ข) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

(ชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน-วิทธิทย์ หิรัญรุจิพงศ์-มานัส เหลืองประเสริฐ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>